

1528640-85.2020.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... trancada, só encostada. Está preso por um tráfico de drogas. Possui condenação por furto.

A vítima Maxwell reconheceu o réu em Juízo. Afirmou que tem um box no local e contratou alguns meninos para retirar entulho e o réu era um dos rapazes que retirava os entulhos. Na distração ele violou o lacre do box, entrou e retirou as roupas lá de dentro. Roupas femininas. Recuperou pouco. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1528640-85.2020.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528640-85.2020.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2236288/2020 - 12º

D.P. PARI, 13762188 - 12º D.P. PARI, 2455/20/112 - 12º D.P. PARI, 2236288 - 12º

D.P. PARI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGO JACINTO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SIMONE CANDIDA LUCAS MARCONDES

Vistos.

TIAGO RODRIGO JACINTO DA SILVA, qualificado a fls. 22, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, inciso I c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), ambos do Código Penal porque, no dia 08 de setembro de 2021, em horário não informado, no box nº 01, do Shopping "Esquinão Azul", localizado na rua Carnot, nº 281, Pari, nesta cidade e Comarca de São Paulo, o denunciado mediante rompimento de obstáculo com emprego de força física, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente, 70 (setenta) conjuntos de roupa feminina, valor de R\$ 70,00 (setenta reais) cada, perfazendo valor total de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), tudo em prejuízo da vítima Maxwell Amorim de Souza, proprietário do estabelecimento. Laudo pericial de fls. 62/65 e auto de exibição, apreensão,

avaliação e entrega de fls. 14, de parte das mercadorias recuperada. Auto de reconhecimento pessoal positivo, fls. 16. Auto de reconhecimento positivo de objeto, fls. 17.

Consta dos autos do incluso inquérito policial, iniciado por Portaria que, em ocasião de calamidade pública, no dia 08 de setembro de 2021, em horário não informado, nesta cidade e Comarca de São Paulo, CLEUZA ROSA SANTOS, qualificada a fls. 11, adquiriu e recebeu, para venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular, coisa que devia saber ser produto de crime anterior, consistente em 15 (quinze) conjuntos de roupa feminina, cada conjunto avaliado em R\$70,00 (setenta reais) e 15 (quinze) camisetas soltas, avaliadas em R\$40,00 (quarenta reais) cada, perfazendo total de R\$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), na mesma data, da vítima Maxwell Amorim de Souza, proprietário do estabelecimento "Esquinão Azul". Auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega de fls. 14, de parte das mercadorias recuperada.

Segundo apurado, THIAGO prestava serviços de retirada de entulho no local dos fatos, quando com a utilização de força física, forçou a porta de entrada do box nº 01 e conseguiu acesso a seu interior.

Já no interior da loja, THIAGO subtraiu 70 (setenta) conjuntos de roupa feminina. Invertida a posse dos bens, empreendeu fuga. O denunciado, então, vendeu parte das peças subtraídas para CLEUZA ROSA SANTOS, vendedora ambulante, pelo valor de R\$ 100,00 (cem reais), sendo certo que com o dever jurídico de saber da procedência da mercadoria que comercializaria, CLEUZA adquiriu, sem nota fiscal, recibo, ou qualquer outro documento que lhe emprestasse certeza de origem lícita, as roupas furtadas.

Ocorre que a vítima Maxwell, proprietário da loja, ao chegar em seu estabelecimento, notou que a porta de entrada estava danificada, bem como constatou a subtração de 70 (setenta) conjuntos de roupas femininas.

Em verificação às imagens do sistema de segurança, constatou que THIAGO fora o responsável pela subtração das mercadorias. Providenciou registro de ocorrência policial.

Acionados, policiais militares se deslocaram para o endereço em que THIAGO se encontrava, momento em que ele confessou aos agentes a prática da subtração e os levou até o veículo VW/Kombi, de placas CBB- 6843, de propriedade de CLEUZA ROSA SANTOS, indicando-a como a compradora de parcela das mercadorias, oportunidade em que se recuperou parte das peças subtraídas (cf. fls. 14).

Em solo policial, a vítima Maxwell procedeu ao reconhecimento pessoal de THIAGO como o autor da subtração de suas mercadorias (fls. 16), bem como providenciou o reconhecimento dos objetos subtraídos recuperados (fls. 17).

Interrogado em solo policial, THIAGO negou rompimento de obstáculo com emprego de força física, afirmando que a porta estava destravada quando adentrou o comércio (fls. 18).

CLEUZA foi ouvida em declarações e negou ciência da origem espúria de mercadoria adquirida.

A Certidão de Objeto e Pé encontra-se nas fls.139/141 e consta (Thiago):

Foro de Francisco Morato - 2ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumário:

0002335-66.2012.8.26.0197 (0009631-58.2016.8.26.0502) - Art. 155

"caput" c/c Art. 14, II ambos do(a) CP - 23/02/2016 Trânsito em Julgado para a Defesa (Sentença Condenatória - Restritivas de Direito)

Recebida a denúncia em 03 de novembro de 2021 (fl.95), o réu foi citado (fl.112) e apresentou resposta à acusação (fl.118). Com a confirmação do recebimento da denúncia, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, em que foi ouvida a vítima e duas testemunhas. O réu foi interrogado ao final.

Nada requerendo na fase do art. 402 do CPP, as partes se manifestaram em debates. O Ministério Público requereu a procedência da ação penal.

A Defesa requereu a absolvição por falta de provas e, subsidiariamente:

a) afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, na medida em que no laudo de fls. 62-65, o perito relator "não constatou nenhuma violência contra os meios de acesso", sendo certo o mero desencaixe da lingueta não configura rompimento de obstáculo. No mais, sempre que ouvido, tanto na fase policial como em

Juízo, esclareceu que a porta já estava aberta; b) fixação da pena-base no mínimo legal, sendo o acusado primário; c) atenuante da confissão, a qual veio desde a fase policial; d) fixação do regime inicial aberto, em especial considerando que se trata de delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, observo a existência de erro material na denúncia no tocante à data do crime, eis que a ocorrência do ano de 2020 e não 2021, conforme boletim de ocorrência.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.04/07), auto de exibição e apreensão (fls.14/15), auto de reconhecimento (fls.16/17), pelo laudo pericial de fls. 62/65 e pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, é certa a autoria imputada ao acusado.

Interrogado, o réu confessou parcialmente a prática dos fatos descritos na denúncia. Disse que ao retirar o entulho viu as roupas e resolveu furta-las, mas a porta não estava trancada, só encostada. Está preso por um tráfico de drogas. Possui condenação por furto.

A vítima Maxwell reconheceu o réu em Juízo. Afirmou que tem um box no local e contratou alguns meninos para retirar entulho e o réu era um dos rapazes que retirava os entulhos. Na distração ele violou o lacre do box, entrou e retirou as roupas lá de dentro. Roupas femininas. Recuperou pouco. Ele furtou mais ou menos umas 150 a 200 peças e acharam apenas 35 peças aproximadamente. Tem câmara lá e olhou e deu para visualizar o réu. O réu os levou até o local onde ele havia vendido as peças para uma senhora, e elas estavam em uma "perua". Ele vendeu as peças para ela. O box era trancado e foi violado. Não estava aberto.

O Policial militar Adilson Batista Drago afirmou que o furto das roupas ocorreu dentro do shopping, a vítima tinha câmara no local e sentiu falta de mercadoria e pesquisou na câmara e viu o indivíduo. Fez contato e informou a equipe e foram em busca do réu, sendo localizado ele confessou a prática do delito, e os levou na pessoa para quem vendeu a mercadoria. No local localizaram parte das mercadorias e conduziram a senhora também, que estava na Rua Alexandre pedroso em um veículo Kombi. Acredita que a vítima recuperou 70 a 100% eis que uma parte já tinha sido vendida por essa senhora.

O Policial militar José Renato Silva de Oliveira depôs no mesmo sentido.

Os depoimentos se mostraram seguros e coerentes entre si, permitindo concluir plenamente comprovada a autoria delitiva, corroborando a confissão parcial do acusado.

Anoto ainda que a vítima foi firme no sentido de que a porta do box onde estavam as mercadorias não estava aberta, tendo sido violada.

Suas declarações encontram pertinência com a prova pericial, que a corrobora. Nos termos do laudo do local dos fatos, fls. 62/65: "o perito não constatou violência contra os meios de acesso, mas foi observado que, com emprego de força física, a lingueta se desencaixa, permitindo a abertura da porta".

Desta feita, deve ser considerada ainda a incidência da qualificadora prevista pelo artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Pelo exposto, dou o réu como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal. Passo, então, à fixação da pena, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal: Ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

De fato, tratou-se de subtração de quase uma centena de peças de roupas, perfazendo valor total de R\$ 4.900,00, sendo certo que pequena parte das mercadorias fora recuperada, causando grande prejuízo patrimonial à vítima.

Isto posto, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência (certidão de fls.139/141), mantendo a pena inalterada.

Na terceira fase da dosimetria, sem causas de aumento ou diminuição a considerar, torno definitiva a reprimenda.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como a reincidência específica do acusado, estabeleço o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.

Pelos mesmos fundamentos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de conceder sursis.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR TIAGO RODRIGO JACINTO DA SILVA com qualificação nos autos, como incurso no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, estabelecido o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia de recolhimento definitiva.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA